

제정 국방부 훈령 제2893호(2024. 1. 25.)

개정 국방부 훈령 제3011호(2025. 1. 31.)

개정 국방부 훈령 제3135호(2026. 2. 4.)

군인의 시간외근무수당 등에 관한 훈령



국 방 부

군인의 시간외근무수당 등에 관한 훈령

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 훈령은 「군인의 시간외근무수당 등에 관한 규정」에 따른 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "부대장등"이란 합동참모본부 소속 군인에 대하여서는 합동참모의장, 각 군 및 해병대 소속 군인에 대하여는 각 군 참모총장 및 해병대사령관, 국방부 직할부대 소속 군인에 대하여는 그 부대장, 국방부 직할기관 소속 군인에 대하여는 그 기관장을 말한다.
2. "근무시간"은 각 부대장등이 부대 형태, 임무 등을 고려하여 행정규칙에 명시한 일과표에 따른 과업 수행시간을 말한다.
3. "정규근무시간"은 근무시간 중 「부대관리훈령」 제40조 일과표의 정규과업 수행시간(오전, 오후 과업시간)을 말한다.
4. "시간외근무"는 시간외근무명령에 의해 정규근무시간 외에 근무한 것을 말한다.
5. "교대근무자"는 24시간 연속적인 임무수행이 필요하여 동일한 직책에 대하여 2명 이상의 인원이 보직되어 각 부대장등이 정하는 근무시간에 따라 교대하면서 근무하는 자를 말하며, 제4조제1항의 직위는 포함하지 않는다.

제3조(적용범위) 이 훈령은 국방부, 합동참모본부, 각 군 및 해병대, 국방부 직할부대(기관)에 적용한다.

제2장 시간외근무수당 상한시간 적용 예외

제4조(대상) 「군인의 시간외근무수당 등에 관한 규정」 시행령 제4조제2항의 적의 침투·도발이나, 그 위협에 대비하기 위하여 근무시간 및 근무일 외의 근무명령을 할 필요가 있는 대상직위는 별표와 같다.

제5조(근무명령) 국방부장관은 예산의 범위에서 시간외근무수당이 지급될 수 있도록 시간외근무수당 지급 대상 근무명령 시간을 조정할 수 있다.

제6조(선정절차) ① 각 부대장등은 각 호를 충족하는 군인 중 다음연도 시간외근무수당 상한시간 적용 제외자를 매년 9월 30일까지 국방부장관에게 보고하여야 한다.

1. 시간외근무수당 지급 대상자

2. 대대급 이하 제대에서 현행작전을 위해 24시간 상시근무체계를 유지하는 직위(단, 해군의 함정근무자의 경우 전대급을 포함한다.)

3. 각 부대장등이 정한 근무시간에 따라 시간외근무가 제도화되어 시간외근무시간이 월 57시간을 초과하는 직위

② 국방부장관은 매년 10월 마지막 근무일까지 대상직위의 적절성, 필요성 등을 검토하여 대상직위를 확정한다.

③ 국방부장관은 제2항에서 확정된 대상직위 및 제5조의 시간외근무수당 지급 대상 근무명령 시간에 대하여 가용 예산 등을 고려하여 매년 11월 마지막 근무일까지 기획예산처 장관 및 인사혁신처장과 협의한다.

- ④ 각 부대장등은 수시부대계획에 따라 제4조 대상직위의 명칭을 변경하는 경우, 국방부장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 편제상 직책명만 변경되고 대상직위자의 총수의 변동이 없는 경우에는 각 부대장등의 승인으로 직책명을 변경할 수 있다.
- ⑤ 각 부대장등은 매 분기별로 시간외근무수당을 포함한 인건비 예산집행 현황을 국방부장관에게 보고하여야 한다.
- ⑥ 각 부대장등은 제4조에 해당하는 군인을 최소한으로 선정하고, 근무시간이 무분별하게 증가하지 않도록 근무형태 조정, 편제직위 검토, 임무분장 조정 등을 적극적으로 시행하여야 한다.

제3장 교대근무자의 시간외근무수당

제7조(시간외근무수당 산정) 교대근무자의 시간외근무수당 산정은 1일 1시간 이상 시간외근무를 한 경우에 정규근무시간, 식사시간, 수면시간, 휴식시간을 각각 공제하는 방식에 따라 월간으로 계산하되, 분 단위 이하는 제외하고, 세부 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 교대근무자의 시간외근무수당은 실제 총 근무시간(월간)에서 정규근무시간(월간), 식사시간(월간), 수면시간(월간)과 휴식시간(월간)을 제외한 시간을 의미한다.
2. 실제 총 근무시간은 각 부대(기관)의 업무형태를 고려하여 각 부대장등이 정하는 근무시간에 따라 1개월간 출근하여 실제 근무한 총 시간을 의미한다.
3. 정규근무시간은 각 부대장등이 정한 근무시간에 따라 산정하되, 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일 및 제3조에 따른

대체공휴일과 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 시행령」 제9조에 따른 휴가기간(청원휴가 중 육아시간 및 모성보호시간은 제외), 「공무원임용령」 제41조제1항제4호에 따른 교육은 제외한다.

- 제8조(정액분 지급방법)** ① 교대근무자에게는 월간 근무시간을 8시간마다 1일로 산정하여 「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조제6항에 따라 15일 이상 근무할 경우 정액분을 추가로 지급한다.
- ② 제1항에 해당하는 교대근무자의 근무시간을 근무일수로 환산 시 소수점 이하는 절하하며, 근무일수가 15일 미만인 경우에는 매 1일마다 15분의 1에 해당하는 금액을 감액하여 지급한다.
- ③ 교대근무자의 정액분 추가지급에 관하여 이 훈령에서 정하지 아니한 사항은 당해년도 「공무원보수 등의 업무지침」을 따른다.

제4장 보 칙

제9조(재검토기한) 국방부장관은 이 훈령에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 1년이 되는 시점(매년 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2893호, 2024. 1. 25.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 훈령 시행일 이전에 제4조 대상직위에 보직한 자에 대하여는 2024. 1. 1.부터 소급하여 이 훈령을 적용한다.

부 칙 <제3011호, 2025. 1. 31.>

이 훈령은 2025. 1. 1.부터 소급하여 시행한다.

부 칙 <제3135호, 2026. 2. 4.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(상한시간 적용 예외 대상에 관한 적용례) 제4조 및 별표에 따른 시간외근무수당 상한시간 적용 예외 대상에 관한 개정규정은 2026. 1. 1.부터 소급하여 적용한다.

작성관

인사복지실 보건복지관실 복지정책과 보수정책담당 / 900-6613

국 방 부 장 관

【별표】 시간외근무수당 상한시간 적용 예외 대상 (총 19,933개)

구 분		대 상	직 위
육군 (9,380)	작전사 예하 사령부·군단·사단	GP	24시간 상시근무체계를 유지하는 현행작전부대 상주근무자
		GOP대대	
		방공진지	
		해·강안경계부대	
		군단 정보대대 예하 정보중대 (레이다/TOD기지)	
		전방 및 해·강안 경계부대 (전자전/지상감시기지)	
		즉각대기포병부대	
		통신소(노드, M/W), ASP, 공군레이더, 성주기지, 민통초소	
		1·2·3·55 경비단	
		의무후송항공대	응급후송 작전대기 근무자(조종사, 의무요원, 정비사)
해군 (9,026)	작전사 예하 사령부·전단	1·2·3급함	함정승조원
	교육사령부	2급함	함정승조원
	작전사 예하 사령부·전단, 진해기지사령부	4급함 이하 (PKM, PKMR, HP, 정보정) * HP(27전대 예하, 1항만방어대대, 포항항만방어대대, 진해항만방어대대)	함정승조원
		전진기지(YPK-A), * 222, 227전진기지	전진기지 근무자
		NLL전개 특수전요원, 고속단정운용요원 * 221, 222, 227전진기지, 제진포대기지	3·5특전대대, 27전대 고속단정 운용요원
		조기경보부대 * 208/108조기경보부대	대잠RIB운용요원
		비행대대	해상작전헬기, 해상초계기, 비상대기 조종사, 전술비행장교, 조종사
		정비대대/무기지원대	해상작전헬기, 해상초계기 비상대기 정비사
		동해합동작전지원소	합동근무자

공군 (884)	비행단·비행전대	비행대대	비상대기 조종사
		정비대대	비상대기 정비사, 폭발물 처리사
	6전대	특수탐색구조대대	비상대기 항공구조사
	미사일방어사령부	미사일방어여단 예하 대대 포대·정비대	비상대기 방공무기 작전/정비근무자
		감시대	비상대기 레이더 정비사
	비행단, 작사근무지원단	대공방어대	비상대기 방공무기 작전근무자
	관제사령부	전대 예하 방공관제(대)대	비상대기 방공무기 작전근무자
	51전대	비행대대 항공통제대대	공중감시임무 조종사 공중감시임무 항공통제사
해병대 (643)	사단, 6여단, 연평부대, 진해기지사령부	해·강안 경계작전대대 (R/S, OP 포함), 우도경비대	해·강안 경계작전대대, 방공진지, 해안기동대, 즉각대기포병, 경계증원부대, 전자전기 지 근무자, 해군 배속부대
		방공진지, 해안기동대, 즉각대기포병, 전자전기 지	
		경계증원부대	

비고

1. 원소속 부대에서 경계작전부대에 배속(파견)된 직위 및 작전통제된 부대에 대한 상한시간 적용은 각 부대장 승인 후 경계작전부대와 동일하게 적용한다.
2. 해외 연합훈련에 참여하는 인원 중 함대에 배속(파견)되어 경계작전 임무를 부여받은 경우 훈련기간 중 시간외근무 상한시간은 배속(파견) 부대와 동일하게 적용한다.